

SEJUS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2225/2024

DA ESPÉCIE: Termo de Apostilamento de Alteração da Natureza de Despesa do Termo de Colaboração 2225/2024, celebrado no Estado de Mato Grosso, entre a Secretaria de Estado de Justiça e de outro lado o Conselho da Comunidade de Execução Penal da Comarca de Cuiabá e Várzea Grande.

ONDE SE LÊ:

DATA DA ASSINATURA: 28/14/2026.

LEIA-SE:

DATA DA ASSINATURA: 28/04/2026.

DO PROCESSO: SEJUS-PRO-2026/08315

ASSINAM DIGITALMENTE: HENRIQUE CARNAUBA GUERRA SANGREMAN LIMA

(Secretário Adjunto de Administração Sistêmica), JEAN CARLOS GONÇALVES (Secretário Adjunto de Administração Penitenciária) e LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI (Presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Cuiabá e Várzea Grande)

Protocolo 1807493

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2026/GAB-SEJUS/MT

Dispõe sobre a prestação de Assistência Socioespiritual no âmbito das Unidades Socioeducativas da Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso.

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA** e a **SECRETÁRIA ADJUNTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E POLÍTICA SOBRE DROGAS**, no uso das atribuições legais conferidas pelo artigo 71, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 26-A da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, acrescentado pela Lei Complementar nº 799, de 04 de dezembro de 2024; e pelos arts. 6º e 8º do Decreto nº 1.581, de 25 de julho de 2025;

CONSIDERANDO o artigo 5º, incisos VI e VII c/c o artigo 19, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, o livre exercício de cultos religiosos e a prestação de Assistência Socioespiritual nos espaços de privação de liberdade e estabelece a laicidade ao Estado;

CONSIDERANDO os artigos 15 e 16, incisos I, II e III, artigo 94, incisos I, II e XII, e artigo 124, incisos V e XIV da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

CONSIDERANDO o artigo 35, inciso VIII e artigo 49, inciso III, da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012;

CONSIDERANDO o artigo 5º, inciso II, da lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), que considera dado pessoal sensível a convicção religiosa, qual deverá ser tratado nos termos do artigo 11 e seguintes, e ainda o artigo 14, que trata dos dados pessoais de criança e de adolescentes;

CONSIDERANDO a Recomendação n.º 119, de 28 de outubro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece procedimentos e diretrizes para a garantia dos direitos à assistência e diversidade religiosa e à liberdade de crença nas unidades de restrição e privação de liberdade;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a oferta de Assistência Socioespiritual no âmbito do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, garantindo a efetividade do direito fundamental do adolescente;

CONSIDERANDO o teor do processo **SEJUS-PRO-2025/02490**.

RESOLVEM:

Art. 1º Disciplinar a prestação de Assistência Socioespiritual no âmbito das Unidades Socioeducativas do Estado de Mato Grosso.

CAPÍTULO I**DO DIREITO E DA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL**

Art. 2º A Assistência Socioespiritual, enquanto expressão da liberdade de consciência, de crença e de filosofia, constitui direito fundamental e subjetivo do adolescente privado de liberdade.

§1º O direito de que trata o *caput* abrange e assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença e de expressão, o direito de professar a própria religião ou de não a professar, bem como o amparo aos agnósticos

e aos adeptos de filosofias não religiosas.

§2º A manifestação de interesse ou desinteresse em receber Assistência Socioespiritual deverá constar obrigatoriamente no Plano Individual de Atendimento (PIA), podendo o adolescente, a qualquer tempo, requerer sua adesão ou desistência.

Art. 3º Ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa é assegurado o direito de:

I - professar, aderir ou manifestar-se livremente sobre sua convicção, seja ela religiosa, filosófica, ética, agnóstica ou ateuista;

II - praticar seu credo ou filosofia de vida, individualmente ou em grupo, devendo ser respeitada a sua vontade de participar ou de se abster da Assistência Socioespiritual.

Art. 4º A prestação da Assistência Socioespiritual compreende a realização de celebrações, atividades, cultos e ritos, atendimentos individuais e coletivos, bem como ações de apoio espiritual filosófico ou terapêutico, observados os preceitos de cada credo, devendo sempre favorecer o bem-estar dos adolescentes e assegurar sua autonomia.

§1º É vedada a utilização da Assistência Socioespiritual como instrumento de disciplina, punição, premiação ou qualquer forma de constrangimento ao adolescente.

§2º As atividades, celebrações, ritos e demais práticas socioespirituais serão conduzidos pelas entidades socioespirituais ou grupos de apoio socioespirituais e seus representantes, sendo vedada qualquer ingerência da Unidade Socioeducativa quanto à forma, ao conteúdo, à liturgia ou à filosofia das manifestações, ressalvado o disposto no art. 15, § 4º, desta Instrução Normativa.

Art. 5º A Assistência Socioespiritual será prestada de forma gratuita, voluntária e espontânea, por pessoa física maior e capaz, que comprove vínculo com entidade socioespiritual regularmente registrada, não gerando vínculo empregatício ou obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

§1º A prestação da Assistência Socioespiritual deverá observar os princípios e diretrizes estabelecidos no Projeto Político-Pedagógico da Unidade Socioeducativa e as disposições desta Instrução Normativa.

§2º O exercício da liberdade de culto e crença nas Unidades Socioeducativas considerará as especificidades do atendimento socioeducativo, a pluralidade de crenças e a condição peculiar de desenvolvimento dos adolescentes, sem prejuízo do núcleo essencial do direito fundamental.

Art. 6º É assegurado o acesso de representantes de todas as confissões religiosas e filosóficas às Unidades Socioeducativas para oferta de Assistência Socioespiritual, desde que haja prévia anuência do adolescente atendido e cumpridas as normas de identificação e segurança da Unidade Socioeducativa.

Parágrafo único. Todos os representantes das entidades socioespirituais devem ser previamente identificados e registrados no Livro de Visitas Socioespirituais, ficando sujeitos às normas internas e aos procedimentos de segurança da Unidade Socioeducativa.

Art. 7º A prestação da Assistência Socioespiritual institucional, continuada e em grupo, será formalizada mediante Termo de Adesão Voluntária, celebrado com visitantes vinculados a entidades socioespirituais previamente registradas junto à Unidade.

CAPÍTULO II**DO REGISTRO DA ENTIDADE SOCIOESPIRITUAL E DO VOLUNTÁRIO**

Art. 8º A entidade socioespiritual que se interessar em prestar Assistência Socioespiritual de caráter institucional e continuado deverá protocolizar junto à Diretoria da Unidade Socioeducativa o requerimento de registro institucional (Anexo I), acompanhado de:

I - Cópia do Documento Oficial com foto atualizado;

II - Documentação comprobatória de que seus voluntários atendem, individualmente, aos requisitos previstos nesta Instrução Normativa.

§1º O Registro de Entidade é o procedimento administrativo destinado a organizar a agenda, garantir a segurança e identificar os voluntários para a prestação da Assistência Socioespiritual de forma regular e em grupo, o que não constitui óbice ao atendimento socioespiritual individual e imediato.

§2º Para fins de registro individual dos voluntários à assistência continuada, será exigido o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:

I - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação de documento oficial com foto atualizado;

II - estar vinculado a entidade socioespiritual regularmente constituída, mediante declaração assinada por responsável da instituição;

III - não possuir parentes até o terceiro grau em cumprimento de medida



socioeducativa na Unidade em que pretende atuar;

IV - apresentar declaração de que possui formação ou orientação em trabalho com adolescentes e/ou Capelania, sendo o Certificado de Conclusão de Curso, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, um meio de comprovação preferencial, mas não requisito eliminatório;

V - não responder a inquérito ou ação penal, comprovando-se tal condição por meio de certidões atualizadas expedidas pelos órgãos competentes;

VI - no caso de egresso do sistema penitenciário, comprovar sua reabilitação nos termos do art. 93 do Código Penal, mediante apresentação de certidão de extinção da punibilidade;

VII - apresentar requerimento individual de registro, conforme modelo Anexo II.

Art. 9º Após análise e conferência dos documentos para o registro institucional e individual, e cumpridos os critérios, o voluntário assinará o Termo de Adesão. O Diretor da Unidade Socioeducativa não poderá negar o registro com base em critérios subjetivos, estéticos ou de conteúdo da fé professada.

Parágrafo único. Os documentos apresentados pela entidade socioespíritual serão arquivados na Unidade Socioeducativa.

Art. 10. Compete ao Diretor da Unidade Socioeducativa analisar o requerimento protocolizado pela entidade socioespíritual, podendo rejeitá-lo somente se:

I - a documentação exigida no Art. 8º, §2º, inciso I, estiver incompleta ou não for compatível com a identidade do requerente;

II - houver conflito inescusável da atividade com a agenda, a segurança ou o funcionamento da Unidade Socioeducativa, devidamente motivado por razões de ordem e segurança.

Parágrafo único. É vedado o deferimento do registro de voluntário que:

I - responda a processo criminal, sindicância ou processo administrativo disciplinar;

II - exerça atividade profissional direta na Unidade Socioeducativa.

Art. 11. Em caso de rejeição do requerimento de registro, o Diretor da Unidade Socioeducativa deverá comunicar formalmente o requerente, indicando, de forma clara, pormenorizada e devidamente fundamentada os motivos da decisão, com cópia às chefias superiores e mediante registro no SIGADOC.

§1º Caberá à instituição interessada interpor recurso administrativo contra a decisão de indeferimento, observando-se os prazos e procedimentos estabelecidos pela Unidade.

§2º A decisão de indeferimento deverá conter, de forma clara e fundamentada, os seguintes elementos:

I - a motivação do indeferimento;

II - o prazo para interposição do recurso;

III - os procedimentos formais para a apresentação do recurso.

Art. 12. Em caso de deferimento do registro, a Diretoria da Unidade Socioeducativa comunicará, via SIGADOC, as chefias superiores, informando os dados da entidade socioespíritual, do líder responsável e dos voluntários habilitados.

§1º O voluntário religioso poderá se registrar por apenas uma instituição.

§2º Após o registro, o voluntário terá acesso à Unidade Socioeducativa para a prestação da Assistência Socioespíritual conforme previsto no requerimento de registro institucional.

§3º A fim de garantir que a Assistência Socioespíritual ocorra de acordo com a agenda disponibilizada e preserve a integridade física, psíquica e moral dos adolescentes, o Diretor da Unidade Socioeducativa poderá solicitar apenas a adequação do horário, local ou número de participantes, sendo vedada a solicitação de adequação no conteúdo, liturgia ou rito da atividade.

Art. 13. O registro terá validade de 02 (dois) anos, a partir da ciência do deferimento, podendo ser renovado, sucessivamente, por igual período, desde que mantidos os requisitos estabelecidos nesta Instrução Normativa.

§1º Para fins de renovação, a entidade socioespíritual deverá protocolizar requerimento de renovação no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias anteriores ou posteriores à expiração da validade, período no qual ficará assegurada a continuidade das atividades até decisão administrativa definitiva.

§2º A autoridade competente deverá proferir decisão acerca do pedido de renovação no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do protocolo do requerimento.

Art. 14. O desligamento da entidade socioespíritual poderá ocorrer:

I - por decisão fundamentada da Direção da Unidade Socioeducativa, mediante regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

II - a pedido da própria entidade socioespíritual, mediante requerimento formal e motivado dirigido à Direção da Unidade Socioeducativa.

Parágrafo único. A entidade desligada poderá pleitear novo registro, desde que protocole nova solicitação junto à respectiva Direção da Unidade, observados os requisitos e procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.

CAPÍTULO III

DA PRÁTICA DAS ATIVIDADES SOCIOESPÍRIUAIS

Art. 15. A prestação da Assistência Socioespíritual no interior da Unidade Socioeducativa deverá observar as normas de funcionamento estabelecidas pelo respectivo Centro de Atendimento Socioeducativo e as disposições desta Instrução Normativa.

§1º O acesso de líderes e membros socioespírituais às Unidades Socioeducativas para atividades institucionais e continuadas ocorrerá exclusivamente nos dias e horários autorizados no requerimento institucional deferido, sendo vedada a permanência em outros períodos;

§2º Para a prestação de Assistência Socioespíritual individual, imediata e não programada (a exemplo de visita pastoral ou oração), o acesso será permitido a qualquer tempo, desde que observadas as normas de segurança e identificação da Unidade Socioeducativa;

§3º As atividades socioespírituais deverão ser concluídas até às 21h (vinte e uma horas), com duração máxima de 2 (duas) horas, a fim de resguardar o período de repouso dos adolescentes;

§4º As atividades socioespírituais somente poderão ser interrompidas por razões de segurança, ordem ou saúde, devidamente justificadas pela Direção da Unidade;

§5º Compete à Direção da Unidade Socioeducativa adotar todas as medidas necessárias à preservação da ordem, da disciplina e da segurança durante a realização das atividades socioespírituais.

Art. 16. A Assistência Socioespíritual deverá ser realizada exclusivamente no âmbito interno das Unidades Socioeducativas, em ambiente de respeito, de modo a não causar incômodo aos adolescentes que não participem das atividades. É vedada a celebração em volume incompatível com o local, com ou sem o uso de microfone.

Art. 17. A Assistência Socioespíritual prestada pelos voluntários socioespírituais destinar-se-á, exclusivamente, aos adolescentes.

Art. 18. A realização de eventos festivos ou comemorativos com cunho socioespíritual dependerá de apresentação de proposta formal à Direção da Unidade Socioeducativa, na qual deverá constar, de forma detalhada, os objetivos do evento, os recursos humanos e materiais a serem utilizados, com antecedência mínima de 7 (sete) dias para análise e decisão.

§1º Nos casos que envolvam comemorações, poderá ser autorizada a entrada de alimentos industrializados, mediante solicitação à Direção da Unidade Socioeducativa, com antecedência mínima de 07 (sete) dias.

§2º A autorização prevista no §1º dependerá da verificação de que os alimentos estejam em condições adequadas para consumo, contendo obrigatoriamente informações sobre data de fabricação, data de validade e fabricante, acondicionados em embalagens lacradas e sem sinais de deterioração.

Art. 19. É vedado às entidades socioespírituais, seus representantes e prepostos, realizar qualquer registro, captação de imagens, coleta ou divulgação de dados referentes aos adolescentes internados, salvo mediante prévia e expressa autorização da Superintendência de Administração Socioeducativa, observadas as restrições legais previstas na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD). O descumprimento desta norma acarretará o descadastramento da entidade.

Parágrafo único. Para fins de divulgação das atividades de Assistência Socioespíritual por meio de registros fotográficos, o interessado deverá protocolizar requerimento à Direção da Unidade Socioeducativa, o qual somente terá validade após a aprovação expressa da Superintendência de Administração Socioeducativa, devendo o pedido conter a forma de disponibilização e utilização das imagens.

CAPÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Art. 20. As competências elencadas neste Capítulo serão interpretadas e aplicadas objetivando a garantia da prestação da Assistência Socioespíritual de forma livre, segura e no melhor interesse do adolescente. A atuação administrativa deve priorizar a facilitação do acesso, respeitando a liberdade de culto e crença e a livre manifestação do adolescente, em estrita observância aos direitos e garantias constitucionais e legais.

Art. 21. Compete à Coordenadoria de Atendimento Socioeducativo - COASE:

I - orientar sobre políticas destinadas à garantia de direitos dos adolescentes, incluindo o direito à Assistência Socioespiritual;

II - manifestar tecnicamente sobre temas relacionados à Assistência Socioespiritual quando solicitado pela Superintendência de Administração Socioeducativa;

III - dirimir dúvidas e facilitar a aplicabilidade desta Instrução Normativa.

Art. 22. Compete à Diretoria da Unidade Socioeducativa:

I - diligenciar para ampliar o rol de instituições socioespirituais aptas a prestar Assistência Socioespiritual, considerando a crença professada pelos adolescentes ou o interesse deles em conhecê-la;

II - executar procedimentos destinados à efetiva prestação da Assistência Socioespiritual na Unidade Socioeducativa;

III - proceder à análise cuidadosa dos requerimentos, verificar todos os requisitos previstos nesta Instrução Normativa e efetuar o registro de instituições socioespirituais e seus voluntários no SIGADOC;

IV - monitorar a realização das atividades descritas no registro apresentado pela instituição para prestação de Assistência Socioespiritual;

V - realizar reuniões periódicas com os líderes e membros socioespirituais para avaliação geral dos processos de operacionalização das atividades, registrando as deliberações em ata;

VI - analisar, junto à instituição registrada, a ausência injustificada de membros religiosos por um prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias e, constatando o desinteresse, providenciar o desligamento e cancelamento do registro;

VII - cumprir diretrizes internas e sistematizar ações formuladas e executadas no âmbito da Assistência Socioespiritual.

Art. 23. Compete à Subdiretoria da Unidade Socioeducativa:

I - manter atualizada a identificação de todas as instituições socioespirituais e seus membros nos registros da Unidade Socioeducativa;

II - designar servidor de plantão para acompanhamento das atividades socioespirituais, incumbido de registrar eventuais ocorrências, incluindo condutas inadequadas, ausências ou suspensão de atividades;

III - monitorar a frequência de realização das atividades das instituições socioespirituais registradas;

IV - organizar o cronograma das atividades de Assistência Socioespiritual, de modo a assegurar acesso a diferentes denominações religiosas e filosóficas e respeitar a diversidade de crenças dos adolescentes;

V - garantir condições adequadas para recepção dos membros socioespirituais e execução da atividade;

VI - orientar líderes socioespirituais quanto aos critérios e procedimentos a serem observados em consonância com a rotina da Unidade Socioeducativa;

VII - comunicar, com antecedência, o líder religioso responsável pelo grupo quando houver necessidade justificada de suspensão das atividades;

VIII - autorizar a entrada de objetos socioespirituais indispensáveis e condizentes com a natureza da Assistência Socioespiritual, mediante solicitação da entidade socioespiritual, desde que não representem risco à segurança;

IX - designar espaço para a Assistência Socioespiritual aos internos, denominado espaço ecumênico/inter-religioso.

§1º Na ausência da Subdiretoria, as competências serão realizadas pela Diretoria da Unidade Socioeducativa.

CAPÍTULO V

DAS COMPETÊNCIAS DA ENTIDADE SOCIOESPIRITUAL

Art. 24. As competências elencadas neste Capítulo deverão ser interpretadas e aplicadas com vistas a garantir a segurança dos membros das entidades socioespirituais e a prestação de Assistência Socioespiritual de forma livre e segura, assegurando o melhor interesse do adolescente em consonância com seus direitos e garantias legais.

Art. 25. Compete à entidade socioespiritual, por meio de seus líderes e voluntários, no desempenho de suas atividades na Unidade Socioeducativa, observar as disposições:

I - apresentar documento de identificação oficial com foto;

II - utilizar, sempre que possível, vestimenta que identifique a entidade religiosa ou filosofia que representa;

III - abster-se de utilizar vestimentas privativas das forças de segurança;

IV - não portar joias, bijuterias, aparelhos celulares ou objetos similares;

V - portar somente objetos religiosos indispensáveis e compatíveis com a natureza da Assistência Socioespiritual;

VI - manter registro atualizado junto à Unidade Socioeducativa;

VII - observar o prazo para renovação do registro, quando expirada sua validade;

VIII - não se apresentar sob o efeito de bebida alcoólica ou de substância entorpecente;

IX - observar as normas e orientações vigentes no ambiente socioeducativo, promovendo a orientação de seus voluntários quanto às especificidades da prestação de Assistência Socioespiritual no Sistema Socioeducativo;

X - comunicar, por escrito, à Superintendência de Administração Socioeducativa, eventuais descumprimentos deste regulamento por parte

das Unidades Socioeducativas.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26. Toda e qualquer divulgação, interna ou externa, que envolva nome, logotipo, logomarca, imagem, dados e/ou informações de qualquer natureza referente à Unidade Socioeducativa, ao Sistema Socioeducativo ou qualquer órgão administrativo da Secretaria de Estado de Justiça, deverá ser submetida à prévia autorização da Superintendência de Administração Socioeducativa.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a entidade socioespiritual ou de apoio à instauração de processo administrativo que poderá resultar na exclusão do registro institucional, sem prejuízo das demais medidas cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 27. A prestação de Assistência Socioespiritual não implicará repasse de recursos financeiros ou qualquer forma de vínculo empregatício.

Art. 28. Na hipótese de a entidade religiosa pretender realizar doação de qualquer natureza, deverão ser observados os procedimentos estabelecidos em normativa específica vigente.

Art. 29. Constituem transgressões à presente Instrução Normativa, passíveis de suspensão temporária ou desligamento definitivo do voluntário ou entidade:

I - discussões entre membros de entidades religiosas e/ou apoio que comprometam o ambiente de respeito mútuo;

II - descumprimento reiterado e injustificado de horário preestabelecido para atividades institucionais;

III - acesso à Unidade Socioeducativa por membro não identificado, fora do horário das atividades institucionais, ou sem a devida observância das normas de segurança, salvo para a assistência individual imediata (art. 15, §2º), quando o acesso dependerá apenas da identificação na portaria;

IV - desrespeito a outros grupos religiosos, adolescentes, servidores ou colaboradores;

V - adoção de condutas que burlem ou violem as disposições desta Instrução Normativa;

VI - prática de atos que comprometam a ordem e a segurança das pessoas e da Unidade Socioeducativa;

VII - tentativa de obrigar adolescente a participar de atividade socioespiritual, inclusive mediante troca de presentes ou benefícios pela participação.

Parágrafo único. O Diretor da Unidade Socioeducativa decidirá sobre a necessidade de suspensão temporária e imediata aos voluntários que incidirem em qualquer dos casos previstos nos incisos do caput deste artigo, informando à Superintendência de Administração Socioeducativa, que conduzirá o devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, para decidir sobre a adoção de outras medidas cabíveis, incluindo o desligamento do registro.

Art. 30. As instituições que já prestam Assistência Socioespiritual nas Unidades Socioeducativas terão até 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação desta Instrução Normativa, para adequar a documentação de seu registro institucional e de voluntários.

Art. 31. As instituições que usem qualquer identificação ou nome que faça referência ao Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, em redes sociais ou em outros meios de divulgação, deverão remover quaisquer referências que sugiram vínculo empregatício ou institucional **não autorizado**, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis.

Art. 32. A Assistência Socioespiritual nas Casas de Semiliberdade deverá ocorrer preferencialmente nas instituições socioespirituais da comunidade, respeitando o interesse, o desejo e a crença de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, bem como as diretrizes do Plano Individual de Atendimento (PIA).

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. Integram esta Instrução Normativa os seguintes anexos, adaptados aos termos de Registro e Adesão Voluntária:

I - Anexo I: Requerimento para Registro de Entidade Socioespiritual na prestação de Assistência Socioespiritual voluntária em Unidade Socioeducativa;

II - Anexo II: Requerimento para Registro Individual de Voluntário na prestação de Assistência Socioespiritual em Unidade Socioeducativa;

III - Anexo III: Termo de Adesão Voluntária para a prestação de Assistência Socioespiritual no sistema socioeducativo.

Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Estado de Justiça por meio de instrumento normativo próprio.

Art. 35. Esta Instrução Normativa entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Diogo Santana Souza
Secretário de Estado de Justiça, em exercício

Lenice Silva dos Santos Barbosa
Secretária Adjunta do Sistema Socioeducativo e Políticas sobre Drogas

ANEXO I

**REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ENTIDADE SOCIOESPIRITUAL
NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL VOLUNTÁRIA
EM UNIDADE SOCIOEDUCATIVA**

IDENTIFICAÇÃO DA REQUERENTE

Instituição:.....

CNPJ:

Religião/Filosofia:.....

Data de fundação:/...../..... Local:

Responsável pela instituição:

Endereço Institucional:

Bairro Cidade:

Telefone 1..... Telefone 2.....

Email

Missão institucional:

**I - Descrição de atividades de apoio socioespíritual a serem desenvolvidas
na Unidade Socioeducativa:**

II - Período:/...../..... a/...../.....

Horário:.....

III - Dia da semana:

Frequência: () diária () semanal () mensal

**IV - Recursos que serão utilizados pelo grupo durante a realização das
atividades:**

**V - LISTA DE MEMBROS REPRESENTANTES (ATÉ 05 (CINCO)
PESSOAS)**

LÍDER

Nome completo:.....

CPF.....

MEMBROS

Nome completo:.....

CPF.....

Nome completo:.....

CPF.....

Nome completo:.....

CPF.....

Nome completo:.....

CPF.....

Declaro estar ciente de que a Assistência Socioespíritual é um direito do adolescente privado de liberdade, com o objetivo de promover o desenvolvimento de sua fé, filosofia e bem-estar, devendo ser ofertada exclusivamente àqueles que manifestarem interesse.

Reconheço ainda que a referida assistência é prestada de forma espontânea e gratuita, não gerando qualquer vínculo empregatício, obrigação trabalhista, previdenciária ou de natureza similar.

Diante do exposto e uma vez atendidos todos os requisitos e condições legais, requer o registro para fins de prestação de Assistência Socioespíritual na Unidade Socioeducativa.

Nestes termos,

Pede deferimento.

...../MT, de de

Assinatura do Responsável pela Instituição

ANEXO II
**REQUERIMENTO PARA REGISTRO INDIVIDUAL DE VOLUNTÁRIO
NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL EM UNIDADE
SOCIOEDUCATIVA**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome:.....

Instituição a que pertence:.....

Religião/Filosofia:.....Grau/

Função:.....

RG/CPF/CNH:

Órgão expedidor:

Data de nascimento:/...../.....

Local:.....

Endereço residencial:

Bairro: Cidade:

Telefone 1..... Telefone 2.....

Email:.....

Missão:.....

**I - Descrição de atividades de apoio espiritual a serem desenvolvidas na
Unidade Socioeducativa:**

II - Período:/...../..... a/...../.....

Horário:.....

III - Dia da semana:

Frequência: () diária () semanal () mensal

**IV - Recursos que serão utilizados pelo grupo durante a realização das
atividades:**

Declaro estar ciente de que a Assistência Socioespiritual é um direito do adolescente privado de liberdade, com o objetivo de promover o desenvolvimento de sua fé, filosofia e bem-estar, devendo ser ofertada exclusivamente àqueles que manifestarem interesse.

Reconheço ainda que a referida assistência é prestada de forma espontânea e gratuita, não gerando qualquer vínculo empregatício, obrigação trabalhista, previdenciária ou de natureza similar.

Diante do exposto e uma vez atendidos todos os requisitos e condições legais, requer o registro individual da entidade socioespiritual para fins de prestação de Assistência Socioespiritual na Unidade Socioeducativa.

Nestes termos,
Pede deferimento.

_____/MT, ____ de ____ de ____.

Assinatura

ANEXO III

TERMO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPiritUAL NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

A Diretoria da Unidade Socioeducativa, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça, representada pelo(a) Diretor(a) _____,

_____, e o(a)

Sr.(a) _____,

CNI nº _____

Profissão: _____

Entidade Religiosa/Filosófica: _____

Grau/função: _____

Endereço _____ Residencial: _____

doravante denominado(a) Voluntário(a) resolvem celebrar o presente Termo de Adesão Voluntária para a Prestação de Assistência Socioespiritual, nos termos da **Lei Federal nº 9.982, de 14 de julho de 2000**, que regula a assistência religiosa nas entidades públicas, e na **Instrução Normativa nº ____**, que regulamenta a oferta da Assistência Socioespiritual no âmbito das Unidades Socioeducativas do Estado de Mato Grosso, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

I - O presente Termo tem por objeto a adesão voluntária para prestação de Assistência Socioespiritual no interior da Unidade Socioeducativa de Mato Grosso, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA DA ATIVIDADE VOLUNTÁRIA

I - Para fins deste Termo, a prestação de Assistência Socioespiritual caracteriza-se como atividade voluntária, de natureza não remunerada, realizada sem qualquer vínculo empregatício, trabalhista, previdenciário ou assemelhado com a Administração Pública Estadual.

CLÁUSULA TERCEIRA DOS DEVERES DO VOLUNTÁRIO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPiritUAL

I - São deveres do(a) Voluntário(a) na prestação de Assistência Socioespiritual:

- Oferecer solidariedade, conforto humano e espiritual, respeitando a individualidade e as crenças religiosas de cada um;
- Atender exclusivamente os adolescentes que manifestarem interesse no atendimento e/ou apoio espiritual;
- Desenvolver ações de apoio espiritual de forma a promover o reconhecimento, pelos profissionais da socioeducação, dos valores espirituais do adolescente, independentemente de seu credo religioso;
- Participar e promover celebrações socioespirituais para os adolescentes da Unidade Socioeducativa, quando solicitado;
- Assessorar os profissionais da equipe multiprofissional na resolução de situações que envolvam questões religiosas, espirituais e culturais;
- Zelar pelo tom de voz, de modo a não perturbar os adolescentes não participantes da atividade socioespiritual;
- Evitar discursos condenatórios, ou que possam gerar culpabilização, sofrimento ou constrangimento aos adolescentes;
- Portar somente objetos religiosos indispensáveis e condizentes com a natureza da Assistência Socioespiritual;
- Acionar a equipe de segurança em caso de urgência ou necessidade de auxílio ao adolescente;
- Abster-se da visitação em caso de indisposição física, como gripes,

resfriados ou mal-estar;

k) Cumprir integralmente as normas, instruções e diretrizes da Unidade Socioeducativa, bem como o regulamento da Assistência Religiosa.

CLÁUSULA QUARTA DO LOCAL E HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIOESPiritUAL

I - O(A) Voluntário(a) na prestação de Assistência Socioespiritual será encaminhado pelo servidor indicado pela Subdiretoria da Unidade Socioeducativa ao local destinado para a atividade de assistência religiosa, obedecendo aos critérios estabelecidos;

II - A prestação de Assistência Socioespiritual ocorrerá nos dias e horários previamente autorizados no cadastramento da entidade religiosa;

III - A Assistência Socioespiritual será prestada na Unidade Socioeducativa e deverá observar a demanda religiosa de cada adolescente;

IV - Em situações urgentes, a Assistência Socioespiritual poderá ser prestada fora dos horários normais de visita, desde que respeitadas as limitações locais e o estado de saúde do adolescente;

V - Os serviços de Assistência Socioespiritual serão suspensos durante procedimentos de segurança, atendimentos individuais, aulas, inspeções institucionais ou eventos internos, devendo o Voluntário aguardar a liberação do local pelo corpo de segurança da Unidade.

CLÁUSULA QUINTA DAS VEDAÇÕES

I - É vedado ao(a) Voluntário(a), no exercício da Assistência Socioespiritual:

- Praticar proselitismo religioso ou exercer qualquer forma de coerção sobre a liberdade religiosa de adolescentes, familiares e servidores, bem como transferir, substituir ou orientar a retirada/descarte de objetos religiosos ou qualquer outro elemento representativo da experiência religiosa dos adolescentes;
- Circular pelas dependências da Unidade Socioeducativa desacompanhado de servidor da Unidade;
- Adentrar aos quartos dos adolescentes para prática de assistência religiosa, a não ser em caso de o adolescente não poder se deslocar até o espaço ecumênico/inter-religioso;
- Utilizar vestuário privativo das Forças de Segurança ou roupas transparentes, decotadas, curtas ou inadequadas ao ambiente socioeducativo;
- Utilizar o nome, logomarcas e símbolos do Sistema Socioeducativo em material de divulgação externa, exceto nos casos previamente autorizados pela Superintendência de Administração Socioeducativa.

CLÁUSULA SEXTA DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E SUA DIVULGAÇÃO

I - O acesso à informação não confere ao Voluntário qualquer direito sobre ela nem autoridade para liberá-las a terceiros;

II - É dever do Voluntário zelar pela integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados e informações, comunicando por escrito ao Diretor quaisquer irregularidades, desvios ou falhas identificadas;

III - A divulgação não autorizada de informações confidenciais, obtidas em razão da prestação de assistência religiosa, constitui motivo para rescisão do Termo de Adesão, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA DO PRAZO

I - O presente Termo de Adesão terá vigência coincidente com o prazo de validade do cadastramento institucional ao qual o voluntário estiver vinculado.

II - Em caso de renovação do cadastramento institucional, o voluntário deverá assinar novo Termo de Adesão, cuja vigência corresponderá ao prazo de validade do respectivo cadastramento.

CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO

I - O presente instrumento poderá ser rescindido, suspenso ou interrompido, a qualquer tempo, por solicitação do Voluntário, do Diretor da Unidade ou da Administração Superior do Sistema Socioeducativo, nas hipóteses de descumprimento dos deveres, condições e preceitos éticos ou em decorrência da superveniência de normas administrativas expedidas pela Superintendência de Administração Socioeducativa e/ou Secretaria Adjunta do Sistema Socioeducativo e Políticas sobre Drogas de Mato Grosso;

II - A pedido do(a) Voluntário(a), este Termo de Adesão poderá ser rescindido, ressalvando-se a continuidade de atividades essenciais; Por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Termo de Adesão em duas vias de igual teor e forma, para um só fim.

Local e data:

Diretor(a) da Unidade Socioeducativa

Voluntário(a) Socioespiritual

Protocolo 1807462